



PUTUSAN

Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Sepakat Zega;
Tempat Lahir : Madula (Nias);
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 7 April 1999;
Jenis Kelamin : Lak-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Madula RT. 014 Kel. Hilisalo'o Kec. Sitolu Ori
Kab. Nias Utara Sumatera Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa Sepakat Zega ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas FJ, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., dan Syeni Adriana Lasut, S.H., Talib, S.H., dkk para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Bungur Besar 19, No. 13 Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua dengan Penetapan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Desember 2024;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-295/M.1.10/12/2024, tanggal 18 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Priyo Wicaksono, S.H., selaku Penuntut Umum, pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SEPAKAT ZEGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa SEPAKAT ZEGA berupa pidana penjara selama 18 (Delapan belas tahun) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau stenlis bergagang warna biru
 - 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna merah dan terdapat tulisan "BOIYS TAORY" dibagian depan kaos
 - 1 (satu) buah Celana panjang Jeans warna biru dan ikat pinggang warna hitam
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru, merah, kuning dengan tulisan "INDOMARET" dan tertempel nametag atas nama SANDY YOGATAMA
 - 1 (satu) buah Celana panjang Jeans warna biru dan ikat pinggang kulit warna hitam,
 - 1 (satu) pasang sepatu kanvas warna hitam merek VANS
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Telah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 25 Februari 2025 yang ditandatangani Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas pada pokoknya menyatakan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui semua

Halaman 2 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih muda dan berhak diberikan pengampunan, selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, ditanggapi Jaksa Penuntut Umum dengan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-295/M.1.10/12/2024, tanggal 9 Desember 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SEPAKAT ZEGA pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Gudang Indomaret Jl. Pecenongan Raya No. 54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang mengadili perkara dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa datang ke Indomaret Jl. Pecenongan Raya No.54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat untuk menemui teman - teman terdakwa karena saat itu terdakwa sudah di mutasi ke Indomaret Pantai Indah Kapuk (PIK).
- Bahwa ketika sampai di Indomaret Jl. Pecenongan Raya No.54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat, terdakwa sempat ngobrol dengan sdr PERANTARAAN WAU dan korban SANDY YOGATAMA sambil terdakwa membeli biskuit dan minuman.
- Bahwa setelah terdakwa ngobrol - ngobrol dengan saksi PERANTARAAN WAU dan korban SANDY YOGATAMA, terdakwa pergi ke toilet yang berada di belakang dan pada saat terdakwa sampai di depan toilet, terdakwa bertemu dengan korban SANDY YOGATAMA, saat itu korban SANDY YOGATAMA mengatakan kata - kata yang tidak senonoh atau vulgar kepada terdakwa yaitu "BANG ISEPIN PUNYA

Halaman 3 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUE, NANTI SAYA BAYAR” mendengar perkataan tersebut terdakwa emosi dan dalam timbul sakit hati kepada korban SANDY YOGATAMA dan timbul niat untuk membunuh korban SANDY YOGATAMA.

- Bahwa setelah itu terdakwa menuju gudang dengan maksud ingin mencari sepatu kerja kepunyaan terdakwa warna hitam yang ketinggalan, tetapi sepatu tersebut tidak terdakwa temukan, dan pada saat di gudang, terdakwa tidak menunjukkan sikap emosi dan masih ngobrol dengan korban SANDY YOGATAMA seolah – olah tidak terjadi masalah.
- Bahwa pada saat terdakwa melihat korban SANDY YOGATAMA keluar dari gudang, kemudian terdakwa mulai melaksanakan niatnya untuk membunuh korban SANDY YOGATAMA, yang pertama – tama terdakwa lakukan adalah mematikan rekaman CCTV yang ada di Indomaret tersebut.
- Bahwa setelah itu datang korban SANDY YOGATAMA masuk kembali ke gudang dan saat itu terdakwa masih ngobrol seperti biasa dan saat korban SANDY YOGATAMA akan keluar gudang kembali, korban SANDY YOGATAMA menunjukan kardus kepada terdakwa sambil mengatakan “udah bang tidur saja, kan besok masuk pagi, nanti mau dibangunkan jam berapa”.
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa tidur, maka terdakwa duduk diatas kardus tersebut sambil main handphone sedangkan korban korban SANDY YOGATAMA masih mondar mandir mengambil barang digudang untuk di display.
- Bahwa pada saat korban SANDY YOGATAMA keluar dari gudang kembali, terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di ruang pemotong buah, kemudian pisau tersebut terdakwa duduki dan saat terdakwa melihat korban SANDY YOGATAMA masuk ke dalam gudang untuk mengambil barang, terdakwa langsung mengambil pisau yang dipersiapkan terdakwa yang terdakwa duduki, kemudian menghampiri korban SANDY YOGATAMA, setelah itu terdakwa langsung menusuk korban SANDY YOGATAMA dengan menggunakan pisau yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai perut bagian depan sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh dan terdakwa juga ikut terjatuh, lalu korban SANDY YOGATAMA berteriak meminta tolong, ketika korban SANDY YOGATAMA dan terdakwa terjatuh, terdakwa kembali menusuk korban SANDY YOGATAMA dengan menggunakan pisau yang terdakwa

Halaman 4 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai kedua kaki korban SANDY YOGATAMA dan sebanyak 2 (dua) kali ke perut bagian samping dan karena korban SANDY YOGATAMA berteriak kembali, saat itu saksi PERANTARAAN WAU masuk ke dalam gudang dan pisau yang terdakwa pegang masih tertancap diperut korban SANDY YOGATAMA bagian samping, saat itu terdakwa sejenak melihat saksi PERANTARAAN WAU dan setelah itu terdakwa mencabut pisau yang tertancap di perut korban SANDY YOGATAMA bagian samping kemudian terdakwa mengejar saksi PERANTARAAN WAU ke arah depan tetapi saksi PERANTARAAN WAU berhasil kabur dan menutup pintu rolling door Indomart sehingga terdakwa tertinggal didalam toko Indomaret.

- Bahwa setelah saksi PERANTARAAN WAU berhasil kabur dan menutup pintu rolling door serta mengunci terdakwa dari luar, terdakwa balik lagi ke gudang dan saat itu posisi korban SANDY YOGATAMA sudah dalam keadaan terlungkup, kemudian terdakwa kembali menusuk punggung korban SANDY YOGATAMA menggunakan pisau yang terdakwa pegang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai bagian punggung korban SANDY YOGATAMA.
- Bahwa karena saat itu korban SANDY YOGATAMA sudah tidak bergerak, terdakwa panik sambil mondar - mandir di dalam gudang, kemudian terdakwa membuang pisau yang dipergunakan untuk menusuk korban SANDY YOGATAMA diantara container penyimpanan barang, selain itu terdakwa juga sempat mencuci tangan terdakwa karena saat itu tangan terdakwa terdapat darah korban, dan setelah tangan terdakwa bersih, terdakwa kembali menyalakan rekaman CCTV yang ada di Indomaret tersebut, kemudian terdakwa duduk ditumpukan air mineral sambil menyesali perbuatan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menyesali perbuatan tersebut, terdakwa menghubungi saksi PERANTARAAN WAU melalui WhatsApp bahwa terdakwa menyerahkan diri dan meminta saksi PERANTARAAN WAU untuk menghubungi Polisi, dan tidak lama kemudian saksi PERANTARAAN WAU menghubungi terdakwa lagi dan meminta agar terdakwa untuk tidak menusuk korban lagi dan meminta terdakwa untuk menyerahkan diri karena di depan sudah ada Polisi. Selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan diri dan diamankan oleh Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SANDY YOGATAMA mengalami luka – luka dan karena luka – lukanya tersebut korban SANDY YOGATAMA meninggal dunia, hal tersebut berdasarkan :

1. Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor : 3242 A tanggal 10 September 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FM, yang menerangkan bahwa SANDY YOGATAMA meninggal dunia pada tanggal 10 September 2024 pukul 02.55 wib.
2. Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 147/VER.3242a.F.240910-01.II.09.2024/IX/2024 tanggal 27 September 2024 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah Mayat an SANDY YOGATAMA yang ditandatangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FMK, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat laki – laki berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh empat tahun dan bergolongan darah “A” ini ditemukan luka – luka terbuka pada dada sisi kiri depan hingga memotong iga – iga kiri bagian depan, menembus paru kiri dan memotong pembuluh darah balik besar bagian bawah, luka – luka terbuka pada dada samping kiri hingga memotong iga kiri bagian samping, menembus paru dan limpa, luka – luka terbuka pada punggung kanan hingga menembus paru, luka – luka tersebut menyebabkan masuknya udara ke dalam kedua rongga dada dan perdarahan di dalam kedua rongga dada, luka – luka terbuka kedua anggota gerak bawah dan luka gores pada selangkakan akibat kekerasan tajam yang menurut pola lukanya diakibatkan oleh benda tajam bermata satu. Organ – organ dalam tampak pucat. Ditemukan pula luka – luka terbuka dangkal pada wajah, leher dan punggung, luka – luka lecet pada wajah, leher, dan lengan bawah kanan serta memar – memar pada wajah, leher dan lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong pembuluh balik besar bagian bawah hingga menimbulkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SEPAKAT ZEGA pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu

Halaman 6 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Gudang Indomaret Jl. Pecenongan Raya No. 54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang mengadili perkara dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa datang ke Indomaret Jl. Pecenongan Raya No.54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat untuk menemui teman - teman terdakwa karena saat itu terdakwa sudah di mutasi ke Indomaret Pantai Indah Kapuk (PIK).
- Bahwa ketika sampai di Indomaret Jl. Pecenongan Raya No.54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat, terdakwa sempat ngobrol dengan sdr PERANTARAAN WAU dan korban SANDY YOGATAMA sambil terdakwa membeli biskuit dan minuman.
- Bahwa setelah terdakwa ngobrol - ngobrol dengan saksi PERANTARAAN WAU dan korban SANDY YOGATAMA, terdakwa pergi ke toilet yang berada di belakang dan pada saat terdakwa sampai di depan toilet, terdakwa bertemu dengan korban SANDY YOGATAMA, saat itu korban SANDY YOGATAMA mengatakan kata - kata yang tidak senonoh atau vulgar kepada terdakwa yaitu “BANG ISEPIN PUNYA GUE, NANTI SAYA BAYAR” mendengar perkataan tersebut terdakwa emosi dan dalam timbul sakit hati kepada korban SANDY YOGATAMA.
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju gudang dengan maksud ingin mencari sepatu kerja kepunyaan terdakwa warna hitam yang ketinggalan, tetapi sepatu tersebut tidak terdakwa temukan, dan pada saat di gudang, terdakwa masih ngobrol dengan korban SANDY YOGATAMA dan tidak menunjukkan reaksi emosi dihadapan korban SANDY YOGATAMA.
- Bahwa pada saat korban SANDY YOGATAMA keluar dari gudang, terdakwa mematikan rekaman CCTV yang ada di Indomaret tersebut, setelah itu datang korban SANDY YOGATAMA masuk kembali ke gudang dan saat itu terdakwa masih ngobrol seperti biasa dan saat korban SANDY YOGATAMA akan keluar gudang kembali, korban SANDY YOGATAMA menunjukkan kardus kepada terdakwa sambil mengatakan “udah bang tidur saja, kan besok masuk pagi, nanti mau dibangunkan jam berapa”.

Halaman 7 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa tidak bisa tidur, maka terdakwa duduk diatas kardus tersebut sambil main handphone sedangkan korban korban SANDY YOGATAMA masih mondar mandir mengambil barang digudang untuk di display.
- Bahwa pada saat korban SANDY YOGATAMA keluar dari gudang kembali, terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di ruang pemotong buah, kemudian pisau tersebut terdakwa duduki dan saat terdakwa melihat korban SANDY YOGATAMA masuk ke dalam gudang untuk mengambil barang, terdakwa langsung mengambil pisau yang dipersiapkan terdakwa yang terdakwa duduki, kemudian menghampiri korban SANDY YOGATAMA, setelah itu terdakwa langsung menusuk korban SANDY YOGATAMA dengan menggunakan pisau yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai perut bagian depan sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh dan terdakwa juga ikut terjatuh, lalu korban SANDY YOGATAMA berteriak meminta tolong, ketika korban SANDY YOGATAMA dan terdakwa terjatuh, terdakwa kembali menusuk korban SANDY YOGATAMA dengan menggunakan pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai kedua kaki korban SANDY YOGATAMA dan sebanyak 2 (dua) kali ke perut bagian samping dan karena korban SANDY YOGATAMA berteriak kembali, saat itu saksi PERANTARAAN WAU masuk ke dalam gudang dan pisau yang terdakwa pegang masih tertancap diperut korban SANDY YOGATAMA bagian samping, saat itu terdakwa sejenak melihat saksi PERANTARAAN WAU dan setelah itu terdakwa mencabut pisau yang tertancap di perut korban SANDY YOGATAMA bagian samping kemudian terdakwa mengejar saksi PERANTARAAN WAU ke arah depan tetapi saksi PERANTARAAN WAU berhasil kabur dan menutup pintu rolling door Indomart sehingga terdakwa tertinggal didalam toko Indomaret.
- Bahwa setelah saksi PERANTARAAN WAU berhasil kabur dan menutup pintu rolling door serta mengunci terdakwa dari luar, terdakwa balik lagi ke gudang dan saat itu posisi korban SANDY YOGATAMA sudah dalam keadaan terlungkup, kemudian terdakwa kembali menusuk punggung korban SANDY YOGATAMA menggunakan pisau yang terdakwa pegang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai bagian punggung korban SANDI YOGATAMA.

Halaman 8 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saat itu korban SANDY YOGATAMA sudah tidak bergerak, terdakwa panik sambil mondar - mandir di dalam gudang, kemudian terdakwa membuang pisau yang dipergunakan untuk menusuk korban SANDY YOGATAMA diantara container penyimpanan barang, selain itu terdakwa juga sempat mencuci tangan terdakwa karena saat itu tangan terdakwa terdapat darah korban, dan setelah tangan terdakwa bersih, terdakwa kembali menyalakan rekaman CCTV yang ada di Indomaret tersebut, kemudian terdakwa duduk ditumpukan air mineral sambil menyesali perbuatan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menyesali perbuatan tersebut, terdakwa menghubungi saksi PERANTARAAN WAU melalui WhatsApp bahwa terdakwa menyerahkan diri dan meminta saksi PERANTARAAN WAU untuk menghubungi Polisi, dan tidak lama kemudian saksi PERANTARAAN WAU menghubungi terdakwa lagi dan meminta agar terdakwa untuk tidak menusuk korban lagi dan meminta terdakwa untuk menyerahkan diri karena di depan sudah ada Polisi. Selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan diri dan diamankan oleh Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SANDY YOGATAMA mengalami luka – luka dan karena luka – lukanya tersebut korban SANDY YOGATAMA meninggal dunia, hal tersebut berdasarkan :
 1. Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor : 3242 A tanggal 10 September 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FM, yang menerangkan bahwa SANDY YOGATAMA meninggal dunia pada tanggal 10 September 2024 pukul 02.55 wib.
 2. Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 147/VER.3242a.F.240910-01.II.09.2024/IX/2024 tanggal 27 September 2024 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah Mayat an SANDY YOGATAMA yang ditandatangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FMK, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan mayat laki – laki berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh empat tahun dan bergolongan darah “A” ini ditemukan luka – luka terbuka pada dada sisi kiri depan hingga memotong iga – iga kiri bagian depan, menembus paru kiri dan memotong pembuluh darah balik besar bagian bawah, luka – luka terbuka pada dada samping kiri hingga memotong iga kiri bagian samping, menembus paru dan limpa, luka – luka terbuka pada punggung kanan hingga menembus paru, luka –

Halaman 9 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka tersebut menyebabkan masuknya udara ke dalam kedua rongga dada dan perdarahan di dalam kedua rongga dada, luka – luka terbuka kedua anggota gerak bawah dan luka gores pada selangka kanan akibat kekerasan tajam yang menurut pola lukanya diakibatkan oleh benda tajam bermata satu. Organ – organ dalam tampak pucat. Ditemukan pula luka – luka terbuka dangkal pada wajah, leher dan punggung, luka – luka lecet pada wajah, leher, dan lengan bawah kanan serta memar – memar pada wajah, leher dan lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong pembuluh balik besar bagian bawah hingga menimbulkan perdarahan hebat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SEPAKAT ZEGA pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Gudang Indomaret Jl. Pecenongan Raya No. 54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang mengadili perkara melakukan penganiayaan, yaitu dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain, sehingga mengakibatkan meninggal, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa datang ke Indomaret Jl. Pecenongan Raya No.54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat untuk menemui teman - teman terdakwa karena saat itu terdakwa sudah di mutasi ke Indomaret Pantai Indah Kapuk (PIK).
- Bahwa ketika sampai di Indomaret Jl. Pecenongan Raya No.54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat, terdakwa sempat ngobrol dengan sdr PERANTARAAN WAU dan korban SANDY YOGATAMA sambil terdakwa membeli biskuit dan minuman.
- Bahwa setelah terdakwa ngobrol - ngobrol dengan saksi PERANTARAAN WAU dan korban SANDY YOGATAMA, terdakwa pergi ke toilet yang berada di belakang dan pada saat terdakwa sampai di depan toilet, terdakwa bertemu dengan korban SANDY YOGATAMA,

Halaman 10 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu korban SANDY YOGATAMA mengatakan kata - kata yang tidak senonoh atau vulgar kepada terdakwa yaitu “BANG ISEPIN PUNYA GUE, NANTI SAYA BAYAR” mendengar perkataan tersebut terdakwa emosi dan dalam timbul niat untuk melukai korban SANDY YOGATAMA.

- Bahwa setelah itu terdakwa menuju gudang dengan maksud ingin mencari sepatu kerja kepunyaan terdakwa warna hitam yang ketinggalan, tetapi sepatu tersebut tidak terdakwa temukan, dan pada saat di gudang, terdakwa masih ngobrol dengan korban SANDY YOGATAMA dan tidak menunjukkan reaksi emosi dihadapan korban SANDY YOGATAMA.
- Bahwa pada saat korban SANDY YOGATAMA keluar dari gudang, terdakwa mematikan rekaman CCTV yang ada di Indomaret tersebut, setelah itu datang korban SANDY YOGATAMA masuk kembali ke gudang dan saat itu terdakwa masih ngobrol seperti biasa dan saat korban SANDY YOGATAMA akan keluar gudang kembali, korban SANDY YOGATAMA menunjukkan kardus kepada terdakwa sambil mengatakan “udah bang tidur saja, kan besok masuk pagi, nanti mau dibangunkan jam berapa”.
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa tidur, maka terdakwa duduk diatas kardus tersebut sambil main handphone sedangkan korban korban SANDY YOGATAMA masih mondar mandir mengambil barang digudang untuk di display.
- Bahwa pada saat korban SANDY YOGATAMA keluar dari gudang kembali, terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di ruang pemotong buah, kemudian pisau tersebut terdakwa duduki dan saat terdakwa melihat korban SANDY YOGATAMA masuk ke dalam gudang untuk mengambil barang, terdakwa langsung mengambil pisau yang dipersiapkan terdakwa yang terdakwa duduki, kemudian menghampiri korban SANDY YOGATAMA, setelah itu terdakwa langsung menusuk korban SANDY YOGATAMA dengan menggunakan pisau yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai perut bagian depan sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh dan terdakwa juga ikut terjatuh, lalu korban SANDY YOGATAMA berteriak meminta tolong, ketika korban SANDY YOGATAMA dan terdakwa terjatuh, terdakwa kembali menusuk korban SANDY YOGATAMA dengan menggunakan pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai

Halaman 11 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



kedua kaki korban SANDY YOGATAMA dan sebanyak 2 (dua) kali ke perut bagian samping dan karena korban SANDY YOGATAMA berteriak kembali, saat itu saksi PERANTARAAN WAU masuk ke dalam gudang dan pisau yang terdakwa pegang masih tertancap diperut korban SANDY YOGATAMA bagian samping, saat itu terdakwa sejenak melihat saksi PERANTARAAN WAU dan setelah itu terdakwa mencabut pisau yang tertancap di perut korban SANDY YOGATAMA bagian samping kemudian terdakwa mengejar saksi PERANTARAAN WAU ke arah depan tetapi saksi PERANTARAAN WAU berhasil kabur dan menutup pintu rolling door Indomart sehingga terdakwa tertinggal didalam toko Indomaret.

- Bahwa setelah saksi PERANTARAAN WAU berhasil kabur dan menutup pintu rolling door serta mengunci terdakwa dari luar, terdakwa balik lagi ke gudang dan saat itu posisi korban SANDY YOGATAMA sudah dalam keadaan terlungkup, kemudian terdakwa kembali menusuk punggung korban SANDY YOGATAMA menggunakan pisau yang terdakwa pegang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai bagian punggung korban SANDY YOGATAMA.
- Bahwa karena saat itu korban SANDY YOGATAMA sudah tidak bergerak, terdakwa panik sambil mondar - mandir di dalam gudang, kemudian terdakwa membuang pisau yang dipergunakan untuk menusuk korban SANDY YOGATAMA diantara container penyimpanan barang, selain itu terdakwa juga sempat mencuci tangan terdakwa karena saat itu tangan terdakwa terdapat darah korban, dan setelah tangan terdakwa bersih, terdakwa kembali menyalakan rekaman CCTV yang ada di Indomaret tersebut, kemudian terdakwa duduk ditumpukan air mineral sambil menyesali perbuatan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menyesali perbuatan tersebut, terdakwa menghubungi saksi PERANTARAAN WAU melalui WhatsApp bahwa terdakwa menyerahkan diri dan meminta saksi PERANTARAAN WAU untuk menghubungi Polisi, dan tidak lama kemudian saksi PERANTARAAN WAU menghubungi terdakwa lagi dan meminta agar terdakwa untuk tidak menusuk korban lagi dan meminta terdakwa untuk menyerahkan diri karena di depan sudah ada Polisi. Selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan diri dan diamankan oleh Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SANDY YOGATAMA mengalami luka – luka dan karena luka – lukanya tersebut korban SANDY YOGATAMA meninggal dunia, hal tersebut berdasarkan :

Halaman 12 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



1. Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor : 3242 A tanggal 10 September 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FM, yang menerangkan bahwa SANDY YOGATAMA meninggal dunia pada tanggal 10 September 2024 pukul 02.55 wib.
2. Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 147/VER.3242a.F.240910-01.II.09.2024/IX/2024 tanggal 27 September 2024 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah Mayat an SANDY YOGATAMA yang ditandatangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FMK, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat laki – laki berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh empat tahun dan bergolongan darah “A” ini ditemukan luka – luka terbuka pada dada sisi kiri depan hingga memotong iga – iga kiri bagian depan, menembus paru kiri dan memotong pembuluh darah balik besar bagian bawah, luka – luka terbuka pada dada samping kiri hingga memotong iga kiri bagian samping, menembus paru dan limpa, luka – luka terbuka pada punggung kanan hingga menembus paru, luka – luka tersebut menyebabkan masuknya udara ke dalam kedua rongga dada dan perdarahan di dalam kedua rongga dada, luka – luka terbuka kedua anggota gerak bawah dan luka gores pada selangka kanan akibat kekerasan tajam yang menurut pola lukanya diakibatkan oleh benda tajam bermata satu. Organ – organ dalam tampak pucat. Ditemukan pula luka – luka terbuka dangkal pada wajah, leher dan punggung, luka – luka lecet pada wajah, leher, dan lengan bawah kanan serta memar – memar pada wajah, leher dan lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong pembuluh balik besar bagian bawah hingga menimbulkan perdarahan hebat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Wahyu Andika

- Bahwa saksi adalah saudara korban SANDY YOGATAMA;

Halaman 13 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban Alm.SANDY YOGATAMA meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 04.30 Wib saat saksi di Indomaret Jl.Peconongan No.54 Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Alm.SANDY YOGATAMA meninggal dunia, dan saksi mengetahui karena saat itu saksi menerima telpon dari kepala toko Indomaret yang menjelaskan bahwa Alm.SANDY YOGATAMA menjadi korban penusukan lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung meminta share lokasi kepada kepala toko tersebut dan saksi langsung menuju tempat Alm.SANDY YOGATAMA yang menjadi korban penusukan. Sesampai di lokasi, ternyata korban Alm.SANDY YOGATAMA sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui dari teman korban bekerja, yang melakukan penusukan terhadap korban adalah teman korban yang setelah di Polsek Metro Gambir saksi ketahui bernama SEPAKAT ZEGA Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Perantaraan Wau;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembunuhan yang menyebabkan korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 02.30 Wib di Indomaret Jl.Peconongan No.54 Gambir Jakarta Pusat
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Alm.SANDY YOGATAMA dan pelakunya adalah Sdr SEPAKAT ZEGA
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini pada saat saksi selaku karyawan Indomaret sedang merapikan display barang sedangkan korban berada di gudang bersama dengan Sdr. SEPAKAT ZEGA, lalu saat itu saksi mendengar korban berteriak "anjing, OOO" yang mana saat itu saksi mengira korban sedang bercanda dengan Sdr SEPAKAT ZEGA dan tidak lama kemudian korban berteriak kembali lebih keras "OOOO" sambil terdengar suara tangga terjatuh karena saksi mengira korban saat itu terjatuh, maka saksi langsung masuk ke gudang dan ternyata didalam gudang tersebut korban sudah dalam keadaan terlungkup belumuran darah sedangkan posisi Sdr SEPAKAT ZEGA menusuk perut korban bagian samping sebelah kiri dan saat Sdr SEPAKAT ZEGA melihat saksi masuk kedalam gudang, Sdr SEPAKAT ZEGA mencabut pisau yang ditusukan ke perut korban lalu Sdr SEPAKAT ZEGA mengejar saksi dengan menggunakan pisau karena

Halaman 14 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



saat itu saksi takut, maka saksi langsung kabur ke arah depan sedangkan Sdr SEPAKAT ZEGA tetap mengejar saksi dan saat saksi berhasil keluar dari toko Indomaret, saksi langsung menutup rolling door besi toko Indomaret tersebut sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar sehingga warga maupun satpam gedung yang ada disekitar Indomaret saksi bekerja pada datang, tetapi saat itu tidak ada yang berani masuk untuk menangkap Sdr SEPAKAT ZEGA. Saksi tetap menutup pintu rolling door tersebut sambil menunggu pihak Kepolisian datang dan saat anggota Polisi datang, Sdr SEPAKAT ZEGA menghubungi saksi dan mengatakan “ **saya menyerahkan diri, panggil Polisi karena tangan saya sudah terlanjur nusuk dia (korban)**” lalu saksi mematikan telpon dari Sdr SEPAKAT ZEGA kemudian saksi menghubungi Sdr SEPAKAT ZEGA kembali dan meminta berhenti menusuk korban setelah itu Sdr SEPAKAT ZEGA ke depan untuk menyerahkan diri lalu Sdr. SEPAKAT ZEGA diamankan oleh pihak Polisi. Saat Sdr. SEPAKAT ZEGA sudah diamankan pihak kepolisian melakukan pengecekan dan ternyata saat itu korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal dunia)

- Bahwa antara korban dengan Sdr. SEPAKAT ZEGA memang saling kenal dimana saat ini korban adalah rekan kerja saksi di Indomaret Jl.Peconongan No.54 Gambir Jakarta Pusat sedangkan Sdr. SEPAKAT ZEGA sebelumnya juga bekerja di Indomaret Jl.Peconongan No.54 Gambir Jakarta Pusat, tetapi per tanggal 01 September 2024, Sdr. SEPAKAT ZEGA di mutasi ke Indomaret Pantai Indah Kapuk (PIK) dan sebelum kejadian, Sdr. SEPAKAT ZEGA datang ke Indomaret Jl.Pecenongan No.54 Gambir Jakarta Pusat habis mengambil barang barang miliknya di kos kosan kemudian Sdr. SEPAKAT ZEGA datang ke Indomaret Jl. Pecenongan No.54 Gambir Jakarta Pusat untuk membeli biskuit dan minuman, Sdr. SEPAKAT ZEGA duduk dan memakan biskuit tersebut sambil minum setelah itu Sdr. SEPAKAT ZEGA menuju gudang. Karena Sdr. SEPAKAT ZEGA masih berstatus karyawan Indomaret, saat itu saksi tidak curiga terhadap Sdr. SEPAKAT ZEGA saat masuk ke dalam gudang dan tidak lama kemudian korban menghampiri saksi sambil mengatakan “ itu saudara kamu saya suruh tidur tapi ga mau, kan besok dia masuk pagi” dan korban mengatakan bahwa Sdr. SEPAKAT ZEGA saat itu menjawab “saya juga bingung ga bisa ngapain ngapain” lalu korban masuk ke dalam gudang kembali untuk merapikan barang di gudang dan tidak lama, saksi mendengar korban berteriak

Halaman 15 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



“anjing, OOO” yang mana saat itu saksi mengira korban sedang bercanda dengan Sdr. SEPAKAT ZEGA dan tidak lama kemudian korban berteriak kembali lebih keras “OOOO” sambil terdengar suara tangga terjatuh karena saksi mengira korban saat itu terjatuh, maka saksi langsung masuk ke gudang dan ternyata didalam gudang tersebut korban sudah dalam keadaan terlungkup belumuran darah sedangkan posisi Sdr. SEPAKAT ZEGA menusuk perut korban bagian samping sebelah kiri dan saat Sdr. SEPAKAT ZEGA melihat saksi masuk kedalam gudang, Sdr. SEPAKAT ZEGA mencabut pisau yang ditusukan ke perut korban lalu Sdr. SEPAKAT ZEGA mengejar saksi dengan menggunakan pisau karena saat itu saksi takut, maka saksi langsung kabur ke arah depan sedangkan Sdr. SEPAKAT ZEGA tetap mengejar saksi dan saat saksi berhasil keluar dari toko Indomaret, saksi langsung menutup rolling door besi toko Indomaret tersebut sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar sehingga warrga maupun satpam gedung yang ada disekitar Indomaret saksi bekerja pada datang tetapi saat itu tidak ada yang berani masuk untuk menangkap Sdr. SEPAKAT ZEGA lalu saksi tetap menutup pintu rolling door tersebut sambil menunggu pihak Kepolisian datang dan saat anggota Polisi datang, Sdr. SEPAKAT ZEGA menghubungi saksi dan mengatakan “ saya menyerahkan diri, panggil Polisi karena tangan saya sudah terlanjur nusuk dia (korban)” lalu saksi mematikan telpon Sdr. SEPAKAT ZEGA kemudian saksi menghubungi Sdr. SEPAKAT ZEGA kembali dan meminta berhenti menusuk korban setelah itu Sdr. SEPAKAT ZEGA ke depan untuk menyerahkan diri lalu Sdr. SEPAKAT ZEGA diamankan oleh pihak Polisi. Saat Sdr. SEPAKAT ZEGA sudah diamankan pihak kepolisian melakukan pengecekan dan ternyata saat itu korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal dunia)

- Bahwa Sdr. SEPAKAT ZEGA melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau stainless bergagang warna biru
- Bahwa sebilah pisau stainless bergagang warna biru yang digunakan oleh Sdr. SEPAKAT ZEGA untuk melakukan penusukan terhadap korban dalam kejadian ini adalah pisau milik Indomaret Jl. Pecenongan No. 54 Gambir Jakarta Pusat
- Bahwa sebelum digunakan oleh Sdr. SEPAKAT ZEGA untuk menusuk korban, sebilah pisau stainless bergagang warna biru tersebut berada didalam ruang pemotong buah yang letaknya di dalam gudang

Halaman 16 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



- Bahwa di Indomaret Jl. Peconongan No.54 Gambir Jakarta Pusat menjual produk buah potong dan sosis bakar sehingga Indomaret membutuhkan alat pemotong berupa pisau untuk produk buah potong dan sosis bakar dan sebilah pisau stainless bergagang warna biru yang dipergunakan oleh pelaku untuk menusuk korban adalah pisau yang digunakan untuk memotong sosis
- Bahwa yang saksi ketahui korban mengalami luka tusuk pada perut samping sebelah kiri namun selain itu saksi diberi tahu bahwa korban juga mengalami luka tusuk pada perut samping sebelah kiri, korban juga mengalami luka tusuk pada perut tengah

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan;

3. Saksi Wawan Wibowo;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr SEPAKAT ZEGA pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 02.30 Wib di Indomaret Jl. Peconongan No.54 Gambir Jakarta Pusat
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama dengan rekan saksi antara lain sdr SUSANTO, sdr M NORSYAM, sdr ARIS, dan sdr YULIANTO
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, saksi yang bertugas di Polsek Metro Gambir sedang menemani sdr SUSANTO di Pos Polisi, lalu sdr SUSANTO dihubungi oleh warga yang memberitahukan bahwa di Toko Indomaret No.54 Jl. Peconongan Raya Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat telah terjadi penyekapan, dan saksi bersama sdr SUSANTO langsung menuju ke tempat tersebut. Saat sampai di Toko Indomaret No.54 Jl. Peconongan Raya Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul di depan Toko Indomaret, lalu saksi dan sdr SUSANTO diberitahukan oleh karyawan toko indomaret yaitu sdr PERANTARAAN WAU bahwa temannya yang juga karyawan Indomaret disekap di gudang indomaret oleh pelaku yaitu mantan karyawan Toko Indomaret No.54 Jl. Peconongan Raya Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat dan pelaku memegang senjata tajam. Saksi dan sdr SUSANTO meminta sdr PERANTARAAN WAU menghubungi pelaku dan memberitahukan bahwa Polisi sudah ada didepan Toko Indomaret, setelah pelaku mengetahui bahwa Polisi sudah ada di depan Toko Indomaret pelaku memberitahukan akan menyerahkan diri, dan tidak lama kemudian pelaku menyerahkan diri

Halaman 17 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



dan berhasil ditangkap. Pada saat berhasil ditangkap dan diamankan pelaku memberitahukan bahwa pelaku telah melakukan penusukan kepada korban dengan menggunakan pisau, dan pisau tersebut pelaku buang. Lalu saksi bersama sdr ARIS, sdr YULIANTO, dan sdr NORSYAM dengan membawa pelaku melakukan pengecekan, saat melakukan pengecekan saksi melihat posisi korban telengkup berlumuran darah dan sudah meninggal dunia, lalu saksi meminta pelaku menunjukan pisau yang telah digunakan untuk menusuk korban, ternyata pisau tersebut berada di lantai gudang toko Indomaret tidak jauh dari posisi korban penusukan hingga meninggal dunia dalam kejadian ini, lalu pelaku berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Metro Gambir

- Bahwa Sdr SEPAKAT ZEGA melukai korban dengan cara ditusuk dengan menggunakan senjata tajam sehingga korban meninggal dunia
- Bahwa Sdr SEPAKAT ZEGA melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau stainless bergagang warna biru
- Bahwa yang saksi ketahui korban mengalami luka tusuk pada tubuh korban dibagian perut dan punggung
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Sdr. SEPAKAT ZEGA melakukan penusukan terhadap korban sehingga meninggal dunia

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Indomaret Jl.Peconongan No.54 Gambir Jakarta Pusat. Terdakwa ditangkap seorang diri saat terdakwa menyerahkan diri dan yang menangkap terdakwa adalah Petugas Polisi berpakaian preman
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penusukan terhadap seorang teman terdakwa yang bernama SANDY YOGATAMA sehingga mengakibatkan meninggal dunia dan untuk barang yang diamankan dari terdakwa saat proses penangkapan adalah :
 - Sebilah pisau stenlis bergagang warna biru panjang kurang lebih 32 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah terdapat tulisan "BOIYS TAORY" dibagian depan kaos
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap SANDY YOGATAMA sehingga mengakibatkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 02.45 WIB di Gudang Indomaret Jl. Pecenongan Raya No.54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat.
- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan SANDY YOGATAMA sejak bulan Juni tahun 2024 dalam rangka kenal karena satu tempat kerja saat bekerja jaga di Toko Indomaret Jl. Pecenongan Raya No.54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat. Antara terdakwa dengan SANDY YOGATAMA tidak ada hubungan keluarga dan hanya teman biasa
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap SANDY YOGATAMA sehingga meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Gudang Indomaret Jl. Pecenongan Raya No.54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat terdakwa seorang diri
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penusukan terhadap korban adalah karena korban mengatakan kata kata yang tidak senonoh atau vulgar kepada terdakwa yaitu "BANG ISEPIN PUNYA GUE, NANTI SAYA BAYAR" mendengar perkataan tersebut, terdakwa terpancing emosi kemudian terdakwa mematikan rekaman CCTV yang ada di Indomaret dan mengambil pisau yang ada di ruang pemotong buah setelah itu pisau tersebut terdakwa duduki.setelah terdakwa melihat korban masuk kembali kedalam gudang dan emosi sasya memuncak, terdakwa langsung menghampiri korban dan saat itu juga terdakwa langsung menusuk perut korban bagian depan sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh dan setelah korban terjatuh, terdakwa menusuk 2 (dua) kali ke perut bagian samping, lalu menusuk punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan untuk luka terbuka pada kaki korban kemungkinan akibat saat korban terjatuh setelah terdakwa tusuk dibagian perut, korban sempat menendang terdakwa dengan menggunakan kaki sehingga kaki korban mengalami luka terbuka akibat pisau yang terdakwa pegang sehingga akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban SANDY YOGATAMA meninggal dunia
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa datang ke Indomaret Jl. Pecenongan Raya No.54 Kel. Kebon

Halaman 19 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat untuk menemui teman teman karena saat ini terdakwa sudah dimutasi ke Indomaret Pantai Indah Kapuk (PIK).

- Saat sampai di Indomaret Jl. Pecenongan Raya No.54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat, terdakwa sempat ngobrol dengan sdr PERANTARAAN WAU dan korban SANDY YOGATAMA sambil terdakwa membeli biskuit dan minuman. Setelah ngobrol ngobrol dengan sdr PERANTARAAN WAU dan korban SANDY YOGATAMA, terdakwa ke toilet yang berada di belakang dan setelah itu terdakwa menuju gudang dengan maksud ingin mencari sepatu kerja terdakwa warna hitam yang ketinggalan tetapi sepatu tersebut tidak terdakwa temukan. Pada saat di gudang, terdakwa pun terdakwa masih ngobrol dengan korban dan pada saat terdakwa dan korban ngobrol, korban mengatakan kata kata yang tidak senonoh atau vulgar kepada terdakwa yaitu "BANG ISEPIN PUNYA GUE, NANTI TERDAKWA BAYAR" mendengar perkataan tersebut terdakwa terpancing emosi dan dalam hati terdakwa mengatakan "AWAS SAJA NANTI LHO" setelah itu terdakwa tidak menunjukkan reaksi emosi terdakwa dan setelah korban keluar dari gudang, terdakwa mematikan rekaman CCTV yang ada di Indomaret tersebut setelah itu korban masuk kembali ke gudang dan terdakwa masih ngobrol biasa saja dan saat korban akan keluar gudang kembali, korban menunjukkan kardus kepada terdakwa sambil mengatakan "udah bang tidur saja, kan besok masuk pagi, nanti mau dibangun jam berapa" karena terdakwa tidak bisa tidur, maka terdakwa duduk diatas kardus tersebut sambil main hand phone sedangkan korban masih mondar mandir mengambil barang digudang untuk di display sambil terdakwa ngobrol dengan korban;

- Pada saat korban keluar dari gudang kembali, terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di ruang pemotong buah kemudian pisau tersebut terdakwa duduki dan saat terdakwa melihat korban masuk kedalam gudang untuk mengambil barang, emosi terdakwa sudah sangat memuncak sehingga terdakwa langsung mengambil pisau yang terdakwa duduki dan menghampiri korban setelah itu terdakwa langsung menusuk perut korban bagian depan sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh dan terdakwa juga ikut terjatuh lalu korban berteriak meminta tolong dan setelah korban dan terdakwa terjatuh, terdakwa menusuk kembali 2 (dua) kali ke perut bagian samping dan karena korban berteriak kembali, karena saat itu sdr PERANTARAAN WAU masuk kedalam gudang dan pisau yang terdakwa pegang masih tertancap diperut korban bagian samping, saat itu terdakwa sejenak melihat sdr PERANTARAAN WAU dan setelah itu terdakwa

Halaman 20 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



mencabut pisau yang tertancap di perut korban bagian samping kemudian terdakwa mengejar sdr PERANTARAAN WAU ke arah depan tetapi sdr PERANTARAAN WAU berhasil kabur dan menutup pintu rolling door sehingga terdakwa tertinggal didalam toko Indomaret;

- Setelah sdr PERANTARAAN WAU berhasil kabur dan menutup pintu rolling door serta mengunci terdakwa dari luar, terdakwa balik lagi ke gudang dan saat itu posisi korban sudah dalam keadaan terlungkup kemudian terdakwa menusuk punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali karena saat itu korban sudah tidak bergerak, terdakwa panik sambil mondar-mandir didalam gudang dan terdakwa juga sempat mencuci tangan terdakwa karena saat itu tangan terdakwa terluka dan setelah tangan terdakwa bersih, terdakwa kembali menyalakan rekaman CCTV yang ada di Indomaret tersebut kemudian terdakwa duduk ditumpukan air mineral sambil menyesali perbuatan terdakwa. setelah terdakwa menyesali perbuatan tersebut, terdakwa menghubungi sdr PERANTARAAN WAU melalui WhatsApp bahwa terdakwa menyerahkan diri dan meminta sdr PERANTARAAN WAU untuk menghubungi Polisi lalu mematikan telpon dan tidak lama kemudian sdr PERANTARAAN WAU menghubungi terdakwa lagi untuk tidak menusuk korban lagi dan meminta terdakwa untuk menyerahkan diri karena di depan sudah ada Polisi. Dengan kejadian tersebut terdakwa langsung menyerahkan diri dan diamankan oleh Polisi.

- Bahwa Terdakwa menusuk korban SANDY YOGATAMA dengan menggunakan sebilah pisau stainless bergagang warna biru dengan panjang sekitar 32 Cm

- Bahwa terdakwa menusuk perut korban bagian depan sebanyak 2 (dua) kali, menusuk perut korban bagian samping sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali

- Bahwa alasan terdakwa menusuk korban adalah karena korban mengatakan kata kata yang tidak senonoh atau vulgar kepada terdakwa yaitu "BANG ISEPIN PUNYA GUE, NANTI TERDAKWA BAYAR" mendengar perkataan tersebut, terdakwa terpancing emosi lalu terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang ada di ruang pemotong buah setelah itu terdakwa mengejar korban dan menusuknya.

- Bahwa selama ini antara terdakwa dengan korban SANDY YOGATAMA tidak ada permasalahan

- Bahwa sebelum terdakwa gunakan untuk menusuk korban SANDY YOGATAMA, pisau tersebut terdakwa simpan dengan carra terdakwa duduki dan setelah melihat korban masuk kedalam gudang, terdakwa

Halaman 21 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri korban kemudian langsung menusuk korban dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau diatas dari ruang pemotong buah yang ada didalam gudang Indomaret
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Indomaret Jl. Pecenongan Raya No.54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat hanya untuk rehat dan ngobrol dengan sdr PERANTARAAN WAU maupun korban SANDY YOGATAMA karena saat ini terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Indomaret Jl. Pecenongan Raya No.54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat karena terdakwa mendapatkan mutasi ke Indomaret Pantai Indah Kapuk (PIK). Saat terdakwa sampai di Indomaret Pecenongan, terdakwa membeli biskuit maupun minuman kemudian terdakwa ngobrol baik dengan sdr PERANTARAAN WAU maupun dengan korban SANDY YOGATAMA. Pada saat terdakwa keluar toilet dan menuju ke gudang untuk mencari sepatu kerja milik terdakwa yang ketinggalan, tiba tiba korban mengatakan kata kata yang tidak senonoh atau vulgar kepada terdakwa yaitu "BANG ISEPIN PUNYA GUE, NANTI TERDAKWA BAYAR" yang mana kata kata tersebut bukan kali ini dilontarkan korban kepada terdakwa sehingga mendengar perkataan tersebut membuat terdakwa emosi dan terdakwa langsung mematikan rekaman CCTV setelah itu mengambil pisau di ruang pemotong buah kemudian pisau tersebut terdakwa duduki. Melihat korban mondar mandir mengambil barang di gudang semakin membuat emosi terdakwa memuncak kemudian timbul niat terdakwa mengambil pisau yang terdakwa duduki setelah itu terdakwa menghampiri korban dan langsung menusuknya dengan menggunakan sebilah pisau ke arah perut.
- Bahwa ya benar, ada waktu jeda saat ada niat terdakwa sampai dengan pelaksanaan terdakwa menusuk korban SANDY YOGATAMA
- Bahwa jeda waktu niat terdakwa sampai dengan pelaksanaan untuk menusuk korban SANDY YOGATAMA kurang lebih ada sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit
- Bahwa terdakwa tidak membatalkan niat terdakwa adalah karena terdakwa sudah terlalu kesal dan sudah terlalu emosi karena bukan kali ini korban SANDY YOGATAMA mengatakan kata kata yang tidak senonoh atau vulgar kepada terdakwa yaitu "BANG ISEPIN PUNYA GUE, NANTI SAYA BAYAR"
- Bahwa yang menjadi motivasi bagi terdakwa untuk tetap melakukan kekerasan terhadap korban SANDY YOGATAMA adalah karena terdakwa sudah terlalu kesal dan emosi

Halaman 22 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan dengan menusuk korban SANDY YOGATAMA adalah terdakwa lakukan dengan cara sengaja dan spontan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah pula telah membacakan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor : 3242 A tanggal 10 September 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FM, yang menerangkan bahwa SANDY YOGATAMA meninggal dunia pada tanggal 10 September 2024 pukul 02.55 wib. dan Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 147/VER.3242a.F.240910-01.II.09.2024/IX/2024 tanggal 27 September 2024 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah Mayat an SANDY YOGATAMA yang ditandatangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FMK, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat laki – laki berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh empat tahun dan bergolongan darah “A” ini ditemukan luka – luka terbuka pada dada sisi kiri depan hingga memotong iga – iga kiri bagian depan, menembus paru kiri dan memotong pembuluh darah balik besar bagian bawah, luka – luka terbuka pada dada samping kiri hingga memotong iga kiri bagian samping, menembus paru dan limpa, luka – luka terbuka pada punggung kanan hingga menembus paru, luka – luka tersebut menyebabkan masuknya udara ke dalam kedua rongga dada dan perdarahan di dalam kedua rongga dada, luka – luka terbuka kedua anggota gerak bawah dan luka gores pada selangkakanan akibat kekerasan tajam yang menurut pola lukanya diakibatkan oleh benda tajam bermata satu. Organ – organ dalam tampak pucat. Ditemukan pula luka – luka terbuka dangkal pada wajah, leher dan punggung, luka – luka lecet pada wajah, leher, dan lengan bawah kanan serta memar – memar pada wajah, leher dan lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong pembuluh balik besar bagian bawah hingga menimbulkan perdarahan hebat.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut berupa:

- Sebilah pisau stenlis bergagang warna biru
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna merah dan terdapat tulisan “BOIYS TAORY” dibagian depan kaos
- 1 (satu) buah Celana panjang Jeans warna biru dan ikat pinggang warna hitam

Halaman 23 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru, merah, kuning dengan tulisan "INDOMARET" dan tertempel nametag atas nama SANDY YOGATAMA

- 1 (satu) buah Celana panjang Jeans warna biru dan ikat pinggang kulit warna hitam,
- 1 (satu) pasang sepatu kanvas warna hitam merek VANS,
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam,
- Rekaman CCTV

Menimbang, bahwa seluruhnya barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya para saksi-saksi dan Terdakwa telah mengakui mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum di persidangan dihubungkan satu sama lain ternyata bersesuaian serta dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum yakni, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa SEPAKAT ZEGA datang ke Indomaret Jl. Pecenongan Raya No.54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat untuk menemui teman - teman terdakwa, karena saat itu terdakwa sudah di mutasi ke Indomaret Pantai Indah Kapuk (PIK).
- Bahwa ketika sampai di Indomaret Jl. Pecenongan Raya No.54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat, terdakwa sempat ngobrol dengan sdr PERANTARAAN WAU dan korban SANDY YOGATAMA sambil terdakwa membeli biskuit dan minuman.
- Bahwa setelah terdakwa ngobrol - ngobrol dengan saksi PERANTARAAN WAU dan korban SANDY YOGATAMA, terdakwa pergi ke toilet yang berada di belakang dan pada saat terdakwa sampai di depan toilet, terdakwa bertemu dengan korban SANDY YOGATAMA, saat itu korban SANDY YOGATAMA mengatakan kata - kata yang tidak senonoh atau vulgar kepada terdakwa yaitu "BANG ISEPIN PUNYA GUE, NANTI SAYA BAYAR" mendengar perkataan tersebut terdakwa emosi dan dalam timbul sakit hati kepada korban SANDY YOGATAMA dan timbul niat untuk membunuh korban SANDY YOGATAMA.
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju gudang dengan maksud ingin mencari sepatu kerja kepunyaan terdakwa warna hitam yang ketinggalan, tetapi sepatu tersebut tidak terdakwa temukan, dan pada saat di gudang,



terdakwa tidak menunjukkan sikap emosi dan masih ngobrol dengan korban SANDY YOGATAMA seolah – olah tidak terjadi masalah.

- Bahwa pada saat terdakwa melihat korban SANDY YOGATAMA keluar dari gudang, kemudian terdakwa mulai melaksanakan niatnya untuk membunuh korban SANDY YOGATAMA, yang pertama – tama terdakwa lakukan adalah mematikan rekaman CCTV yang ada di Indomaret tersebut.
- Bahwa setelah itu datang korban SANDY YOGATAMA masuk kembali ke gudang dan saat itu terdakwa masih ngobrol seperti biasa dan saat korban SANDY YOGATAMA akan keluar gudang kembali, korban SANDY YOGATAMA menunjukan kardus kepada terdakwa sambil mengatakan “udah bang tidur saja, kan besok masuk pagi, nanti mau dibangunkan jam berapa”.
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa tidur, maka terdakwa duduk diatas kardus tersebut sambil main handphone sedangkan korban korban SANDY YOGATAMA masih mondar mandir mengambil barang digudang untuk di display.
- Bahwa pada saat korban SANDY YOGATAMA keluar dari gudang kembali, terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di ruang pemotong buah, kemudian pisau tersebut terdakwa duduki dan saat terdakwa melihat korban SANDY YOGATAMA masuk ke dalam gudang untuk mengambil barang, terdakwa langsung mengambil pisau yang dipersiapkan terdakwa yang terdakwa duduki, kemudian menghampiri korban SANDY YOGATAMA, setelah itu terdakwa langsung menusuk korban SANDY YOGATAMA dengan menggunakan pisau yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai perut bagian depan sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh dan terdakwa juga ikut terjatuh, lalu korban SANDY YOGATAMA berteriak meminta tolong, ketika korban SANDY YOGATAMA dan terdakwa terjatuh, terdakwa kembali menusuk korban SANDY YOGATAMA dengan menggunakan pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai kedua kaki korban SANDY YOGATAMA dan sebanyak 2 (dua) kali ke perut bagian samping dan karena korban SANDY YOGATAMA berteriak kembali, saat itu saksi PERANTARAAN WAU masuk ke dalam gudang dan pisau yang terdakwa pegang masih tertancap diperut korban SANDY YOGATAMA bagian samping, saat itu terdakwa sejenak melihat saksi PERANTARAAN WAU dan setelah itu terdakwa mencabut pisau yang tertancap di perut korban SANDY YOGATAMA bagian samping kemudian terdakwa mengejar saksi PERANTARAAN WAU ke arah depan tetapi saksi PERANTARAAN

Halaman 25 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAU berhasil kabur dan menutup pintu rolling door Indomart sehingga terdakwa tertinggal didalam toko Indomaret.

- Bahwa setelah saksi PERANTARAAN WAU berhasil kabur dan menutup pintu rolling door serta mengunci terdakwa dari luar, terdakwa balik lagi ke gudang dan saat itu posisi korban SANDY YOGATAMA sudah dalam keadaan terlungkup, kemudian terdakwa kembali menusuk punggung korban SANDY YOGATAMA menggunakan pisau yang terdakwa pegang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai bagian punggung korban SANDY YOGATAMA.
- Bahwa karena saat itu korban SANDY YOGATAMA sudah tidak bergerak, terdakwa panik sambil mondar - mandir di dalam gudang, kemudian terdakwa membuang pisau yang dipergunakan untuk menusuk korban SANDY YOGATAMA diantara container penyimpanan barang, selain itu terdakwa juga sempat mencuci tangan terdakwa karena saat itu tangan terdakwa terdapat darah korban, dan setelah tangan terdakwa bersih, terdakwa kembali menyalakan rekaman CCTV yang ada di Indomaret tersebut, kemudian terdakwa duduk ditumpukan air mineral sambil menyesali perbuatan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menyesali perbuatan tersebut, terdakwa menghubungi saksi PERANTARAAN WAU melalui WhatsApp bahwa terdakwa menyerahkan diri dan meminta saksi PERANTARAAN WAU untuk menghubungi Polisi, dan tidak lama kemudian saksi PERANTARAAN WAU menghubungi terdakwa lagi dan meminta agar terdakwa untuk tidak menusuk korban lagi dan meminta terdakwa untuk menyerahkan diri karena di depan sudah ada Polisi. Selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan diri dan diamankan oleh Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SANDY YOGATAMA mengalami luka – luka dan karena luka – lukanya tersebut korban SANDY YOGATAMA meninggal dunia, hal tersebut berdasarkan :

1. Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor : 3242 A tanggal 10 September 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FM, yang menerangkan bahwa SANDY YOGATAMA meninggal dunia pada tanggal 10 September 2024 pukul 02.55 wib.
2. Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 147/VER.3242a.F.240910-01.II.09.2024/IX/2024 tanggal 27 September 2024 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah Mayat an SANDY YOGATAMA yang ditandatangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah

Halaman 26 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



Sugiharto, Sp.FMK, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat laki – laki berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh empat tahun dan bergolongan darah “A” ini ditemukan luka – luka terbuka pada dada sisi kiri depan hingga memotong iga – iga kiri bagian depan, menembus paru kiri dan memotong pembuluh darah balik besar bagian bawah, luka – luka terbuka pada dada samping kiri hingga memotong iga kiri bagian samping, menembus paru dan limpa, luka – luka terbuka pada punggung kanan hingga menembus paru, luka – luka tersebut menyebabkan masuknya udara ke dalam kedua rongga dada dan perdarahan di dalam kedua rongga dada, luka – luka terbuka kedua anggota gerak bawah dan luka gores pada selangkangan akibat kekerasan tajam yang menurut pola lukanya diakibatkan oleh benda tajam bermata satu. Organ – organ dalam tampak pucat. Ditemukan pula luka – luka terbuka dangkal pada wajah, leher dan punggung, luka – luka lecet pada wajah, leher, dan lengan bawah kanan serta memar – memar pada wajah, leher dan lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong pembuluh balik besar bagian bawah hingga menimbulkan perdarahan hebat.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan:

- **Primair** : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP
- **Subsidiar** : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP
- **Lebih Subsidiar** : sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara secara subsidaritas, maka berdasarkan fak hukum yang telah disimpulkan diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 27 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



2. Unsur Dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur Pasal 340 KUHP tersebut, apakah berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan Terdakwa Sepakat Zega dapat dinyatakan terbukti bersalah dan diyakini hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dalam hal ini baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan kepersidangan ini, Terdakwa Sepakat Zega telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian didalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang didalam mengadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Sepakat Zega juga menerangkan bahwa ia/Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani juga selama dalam proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain daripada itu, tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik berupa alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, sehingga dengan demikian menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan ditentukan setelah semua unsur materiil dari dakwaan dipertimbangkan, sehingga dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” pada unsur ini menurut hukum adalah *Willens en Wetens* yaitu mengetahui, mengerti, menyadari, menginsyafi dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, dalam *Memorie van Toelieting* menyebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan

Halaman 28 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



diketahui”, yang dimaksudkan dengan kesengajaan menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* yang dikutip oleh EY. Kanter, S.H. dan S. R. Sianturi, S.H. dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, penerbit Alumni Jakarta, hal 167 adalah “mengendaki dan menginsafi terjadinya suatu perbuatan dan atau akibatnya” hal tersebut merupakan penilaian terhadap sikap bathin Terdakwa yang tidak saja bergantung pada pengakuan Terdakwa melainkan dapat diketahui dari hal-hal/ keadaan yang mendahului dan atau menyertai perbuatan Terdakwa, sehingga penilaian terhadap unsur kesengajaan sangat erat hubungannya dengan kehendak yang dalam praktek peradilan penilaian akan adanya kehendak atau kesengajaan bersifat terbuka yang kemudian dikembalikan pada tiga doktrin gradasi kesengajaan yang berkembang dalam praktek yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan terjadi (*dolus eventualis / voorwadelijk opzet / opzet bij mogelijkheden bewustzijn*);

Menimbang, bahwa berencana dapat diartikan dengan direncanakan lebih dahulu “*voorbedachte*” artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh (menghilangkan/merampas nyawa orang lain) dan pelaksanaannya itu masih ada tempo sipelaku dengan tenang memikirkan perbuatannya dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan (menghilangkan/merampas nyawa orang lain) itu dilakukan, akan tetapi tempo ini tidak boleh terlalu sempit, sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah : apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berpikir, sebenarnya ia (sipelaku) masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh (menghilangkan/merampas nyawa orang lain) itu, akan tetapi tidak ia gunakan, untuk itu apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Perantaraan Wau (rekan kerja korban serta Terdakwa) yang menerangkan saksi mengetahui terjadinya pembunuhan yang menyebabkan korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 02.30 Wib di Indomaret Jl.Peconongan No.54 Gambir Jakarta Pusat, yang menjadi korbannya adalah Alm.SANDY YOGATAMA dan pelakunya adalah Sdr SEPAKAT ZEGA;

Menimbang bahwa saksi mengetahui kejadian ini pada saat saksi selaku karyawan Indomaret sedang merapikan display barang sedangkan

Halaman 29 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berada di gudang bersama dengan Sdr. SEPAKAT ZEGA, lalu saat itu saksi mendengar korban berteriak “anjing, OOO” yang mana saat itu saksi mengira korban sedang bercanda dengan Sdr SEPAKAT ZEGA dan tidak lama kemudian korban berteriak kembali lebih keras “OOOO” sambil terdengar suara tangga terjatuh karena saksi mengira korban saat itu terjatuh, maka saksi langsung masuk ke gudang dan ternyata didalam gudang tersebut korban sudah dalam keadaan terlungkup belumuran darah sedangkan posisi Sdr SEPAKAT ZEGA menusuk perut korban bagian samping sebelah kiri dan saat Sdr SEPAKAT ZEGA melihat saksi masuk kedalam gudang, Sdr SEPAKAT ZEGA mencabut pisau yang ditusukan ke perut korban lalu Sdr SEPAKAT ZEGA mengejar saksi dengan menggunakan pisau karena saat itu saksi takut, maka saksi langsung kabur ke arah depan sedangkan Sdr SEPAKAT ZEGA tetap mengejar saksi dan saat saksi berhasil keluar dari toko Indomaret, saksi langsung menutup rolling door besi toko Indomaret tersebut sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar sehingga warga maupun satpam gedung yang ada disekitar Indomaret saksi bekerja pada datang, tetapi saat itu tidak ada yang berani masuk untuk menangkap Sdr SEPAKAT ZEGA. Saksi tetap menutup pintu rolling door tersebut sambil menunggu pihak Kepolisian datang dan saat anggota Polisi datang, Sdr SEPAKAT ZEGA menghubungi saksi dan mengatakan “ **saya menyerahkan diri, panggil Polisi karena tangan saya sudah terlanjur nusuk dia (korban)**” lalu saksi mematikan telpon dari Sdr SEPAKAT ZEGA kemudian saksi menghubungi Sdr SEPAKAT ZEGA kembali dan meminta berhenti menusuk korban setelah itu Sdr SEPAKAT ZEGA ke depan untuk menyerahkan diri lalu Sdr. SEPAKAT ZEGA diamankan oleh pihak Polisi. Saat Sdr. SEPAKAT ZEGA sudah diamankan pihak kepolisian melakukan pengecekan dan ternyata saat itu korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal dunia);

Menimbang, bahwa antara korban dengan Sdr. SEPAKAT ZEGA memang saling kenal dimana saat ini korban adalah rekan kerja saksi di Indomaret Jl.Peconongan No.54 Gambir Jakarta Pusat sedangkan Sdr. SEPAKAT ZEGA sebelumnya juga bekerja di Indomaret Jl.Peconongan No.54 Gambir Jakarta Pusat, tetapi per tanggal 01 September 2024, Sdr. SEPAKAT ZEGA di mutasi ke Indomaret Pantai Indah Kapuk (PIK) dan sebelum kejadian, Sdr. SEPAKAT ZEGA datang ke Indomaret Jl.Pecenongan No.54 Gambir Jakarta Pusat habis mengambil barang barang miliknya di kos kosan kemudian Sdr. SEPAKAT ZEGA datang ke Indomaret Jl. Pecenongan No.54 Gambir Jakarta Pusat untuk membeli biskuit dan minuman, Sdr. SEPAKAT ZEGA duduk dan memakan biskuit tersebut sambil minum setelah itu Sdr. SEPAKAT ZEGA

Halaman 30 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju gudang. Karena Sdr. SEPAKAT ZEGA masih berstatus karyawan Indomaret, saat itu saksi tidak curiga terhadap Sdr. SEPAKAT ZEGA saat masuk ke dalam gudang dan tidak lama kemudian korban menghampiri saksi sambil mengatakan “itu saudara kamu saya suruh tidur tapi ga mau, kan besok dia masuk pagi” dan korban mengatakan bahwa Sdr. SEPAKAT ZEGA saat itu menjawab “saya juga bingung ga bisa ngapain ngapain” lalu korban masuk ke dalam gudang kembali untuk merapikan barang di gudang dan tidak lama, saksi mendengar korban berteriak “anjing, OOO” yang mana saat itu saksi mengira korban sedang bercanda dengan Sdr. SEPAKAT ZEGA dan tidak lama kemudian korban berteriak kembali lebih keras “OOOO” sambil terdengar suara tangga terjatuh karena saksi mengira korban saat itu terjatuh, maka saksi langsung masuk ke gudang dan ternyata didalam gudang tersebut korban sudah dalam keadaan terlungkup belumuran darah sedangkan posisi Sdr. SEPAKAT ZEGA menusuk perut korban bagian samping sebelah kiri dan saat Sdr. SEPAKAT ZEGA melihat saksi masuk kedalam gudang, Sdr. SEPAKAT ZEGA mencabut pisau yang ditusukan ke perut korban lalu Sdr. SEPAKAT ZEGA mengejar saksi dengan menggunakan pisau karena saat itu saksi takut, maka saksi langsung kabur ke arah depan sedangkan Sdr. SEPAKAT ZEGA tetap mengejar saksi dan saat saksi berhasil keluar dari toko Indomaret, saksi langsung menutup rolling door besi toko Indomaret tersebut sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar sehingga warga maupun satpam gedung yang ada disekitar Indomaret saksi bekerja pada datang tetapi saat itu tidak ada yang berani masuk untuk menangkap Sdr. SEPAKAT ZEGA lalu saksi tetap menutup pintu rolling door tersebut sambil menunggu pihak Kepolisian datang dan saat anggota Polisi datang, Sdr. SEPAKAT ZEGA menghubungi saksi dan mengatakan “saya menyerahkan diri, panggil Polisi karena tangan saya sudah terlanjur nusuk dia (korban)” lalu saksi mematikan telpon Sdr. SEPAKAT ZEGA kemudian saksi menghubungi Sdr. SEPAKAT ZEGA kembali dan meminta berhenti menusuk korban setelah itu Sdr. SEPAKAT ZEGA ke depan untuk menyerahkan diri lalu Sdr. SEPAKAT ZEGA diamankan oleh pihak Polisi. Saat Sdr. SEPAKAT ZEGA sudah diamankan pihak kepolisian melakukan pengecekan dan ternyata saat itu korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal dunia);

Menimbang, bahwa Sdr. SEPAKAT ZEGA melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau stainless bergagang warna biru;

Menimbang, bahwa sebilah pisau stainless bergagang warna biru yang digunakan oleh Sdr. SEPAKAT ZEGA untuk melakukan penusukan terhadap

Halaman 31 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dalam kejadian ini adalah pisau milik Indomaret Jl. Pecenongan No. 54 Gambir Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sebelum digunakan oleh Sdr. SEPAKAT ZEGA untuk menusuk korban, sebilah pisau stainless bergagang warna biru tersebut berada didalam ruang pemotong buah yang letaknya di dalam gudang;

Menimbang, bahwa di Indomaret Jl. Peconongan No. 54 Gambir Jakarta Pusat menjual produk buah potong dan sosis bakar sehingga Indomaret membutuhkan alat pemotong berupa pisau untuk produk buah potong dan sosis bakar dan sebilah pisau stainless bergagang warna biru yang dipergunakan oleh pelaku untuk menusuk korban adalah pisau yang digunakan untuk memotong sosis;

Menimbang, bahwa yang saksi ketahui korban mengalami luka tusuk pada perut samping sebelah kiri namun selain itu saksi diberi tahu bahwa korban juga mengalami luka tusuk pada perut samping sebelah kiri, korban juga mengalami luka tusuk pada perut tengah

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa menusuk korban mempunyai maksud semata-mata untuk memberikan pelajaran atau menyakiti korban atukah bermaksud menghilangkan nyawa korban dengan merencanakan terlebih dahulu, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor : 3242 A tanggal 10 September 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FM, yang menerangkan bahwa SANDY YOGATAMA meninggal dunia pada tanggal 10 September 2024 pukul 02.55 wib dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 147/VER.3242a.F.240910-01.II.09.2024/IX/2024 tanggal 27 September 2024 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah Mayat an SANDY YOGATAMA yang ditandatangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FMK, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat laki – laki berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh empat tahun dan bergolongan darah “A” ini ditemukan luka – luka terbuka pada dada sisi kiri depan hingga memotong iga – iga kiri bagian depan, menembus paru kiri dan memotong pembuluh darah balik besar bagian bawah, luka – luka terbuka pada dada samping kiri hingga memotong iga kiri bagian samping, menembus paru dan limpa, luka – luka terbuka pada punggung kanan hingga menembus paru, luka – luka tersebut menyebabkan masuknya udara ke dalam kedua rongga dada dan perdarahan di dalam kedua rongga dada, luka – luka terbuka kedua anggota gerak bawah dan luka gores pada selangkangan akibat kekerasan

Halaman 32 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



tajam yang menurut pola lukanya diakibatkan oleh benda tajam bermata satu. Organ – organ dalam tampak pucat. Ditemukan pula luka – luka terbuka dangkal pada wajah, leher dan punggung, luka – luka lecet pada wajah, leher, dan lengan bawah kanan serta memar – memar pada wajah, leher dan lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong pembuluh balik besar bagian bawah hingga menimbulkan perdarahan hebat.

Menurut hemat kami Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor : 3242 A tanggal 10 September 2024 dan Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 147/VER.3242a.F.240910-01.II.09.2024/IX/2024 tanggal 27 September 2024 Perihal : Hasil Pemeriksaan bedah Mayat an SANDY YOGATAMA tersebut adalah termasuk jenis Surat sebagai alat bukti yaitu Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan, oleh karenanya sah sebagai alat bukti surat sesuai ketentuan Pasal 187 butir b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa datang ke Indomaret Jl. Pecenongan Raya No.54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat hanya untuk rehat dan ngobrol dengan sdr PERANTARAAN WAU maupun korban SANDY YOGATAMA karena saat ini terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Indomaret Jl. Pecenongan Raya No.54 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat karena terdakwa mendapatkan mutasi ke Indomaret Pantai Indah Kapuk (PIK). Saat terdakwa sampai di Indomaret Pecenongan, terdakwa membeli biskuit maupun minuman kemudian terdakwa ngobrol baik dengan sdr PERANTARAAN WAU maupun dengan korban SANDY YOGATAMA. Pada saat terdakwa keluar toilet dan menuju ke gudang untuk mencari sepatu kerja milik terdakwa yang ketinggalan, tiba tiba korban mengatakan kata kata yang tidak senonoh atau vulgar kepada terdakwa yaitu “BANG ISEPIN PUNYA GUE, NANTI TERDAKWA BAYAR” yang mana kata kata tersebut bukan kali ini dilontarkan korban kepada terdakwa sehingga mendengar perkataan tersebut membuat terdakwa emosi dan terdakwa langsung mematikan rekaman CCTV setelah itu mengambil pisau di ruang pemotong buah kemudian pisau tersebut terdakwa duduki. Melihat korban mondar mandir mengambil barang di gudang semakin membuat emosi terdakwa memuncak kemudian timbul niat terdakwa mengambil pisau yang terdakwa duduki setelah itu terdakwa menghampiri korban dan langsung menusuknya dengan menggunakan sebilah pisau ke arah perut;

Halaman 33 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk korban SANDY YOGATAMA dengan menggunakan sebilah pisau stainless bergagang warna biru dengan panjang sekitar 32 Cm, terdakwa menusuk perut korban bagian depan sebanyak 2 (dua) kali, menusuk perut korban bagian samping sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa sebelum terdakwa gunakan untuk menusuk korban SANDY YOGATAMA, pisau tersebut terdakwa simpan dengan carra terdakwa duduki dan setelah melihat korban masuk kedalam gudang, terdakwa langsung menghampiri korban kemudian langsung menusuk korban dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pisau diatas dari ruang pemotong buah yang ada didalam gudang Indomaret

Menimbang, bahwa ada waktu jeda saat ada niat terdakwa sampai dengan pelaksanaan terdakwa menusuk korban SANDY YOGATAMA;

Menimbang, bahwa jeda waktu niat terdakwa sampai dengan pelaksanaan untuk menusuk korban SANDY YOGATAMA kurang lebih ada sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak membatalkan niat terdakwa adalah karena terdakwa sudah terlalu kesal dan sudah terlalu emosi karena bukan kali ini korban SANDY YOGATAMA mengatakan kata kata yang tidak senonoh atau vulgar kepada terdakwa yaitu "BANG ISEPIN PUNYA GUE, NANTI SAYA BAYAR";

Menimbang, bahwa yang menjadi motivasi bagi terdakwa untuk tetap melakukan kekerasan terhadap korban SANDY YOGATAMA adalah karena terdakwa sudah terlalu kesal dan emosi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan dengan menusuk korban SANDY YOGATAMA adalah terdakwa lakukan dengan cara sengaja dan spontan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke dua dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi sedangkan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa Sepakat Zega telah terbukti melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 34 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti-bukti adanya alasan pemaaf yang mengapuskan kesalahan Terdakwa dan alasan membenarkan perbuatan yang meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" oleh karena itu terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebilah pisau stenlis bergagang warna biru
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna merah dan terdapat tulisan "BOIYS TAORY" dibagian depan kaos
- 1 (satu) buah Celana panjang Jeans warna biru dan ikat pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru, merah, kuning dengan tulisan "INDOMARET" dan tertempel nametag atas nama SANDY YOGATAMA
- 1 (satu) buah Celana panjang Jeans warna biru dan ikat pinggang kulit warna hitam,
- 1 (satu) pasang sepatu kanvas warna hitam merek VANS
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan pidana bagi Terdakwa, maka akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Halaman 35 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya korban
- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sadis

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, mengaku serta menyesali perbuatannya

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sepakat Zega tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana** sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sepakat Zega oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau stenlis bergagang warna biru
 - 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna merah dan terdapat tulisan "BOIYS TAORY" dibagian depan kaos
 - 1 (satu) buah Celana panjang Jeans warna biru dan ikat pinggang warna hitam
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru, merah, kuning dengan tulisan "INDOMARET" dan tertempel nametag atas nama SANDY YOGATAMA
 - 1 (satu) buah Celana panjang Jeans warna biru dan ikat pinggang kulit warna hitam,
 - 1 (satu) pasang sepatu kanvas warna hitam merek VANS
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 36 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh **Khusaini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fajar Kusuma AJi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dani Kartiwa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Priyo Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Fajar Kusuma AJi, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Halaman 37 halaman dari 37 hal Putusan Nomor 866/PID.B/2024/PN Jkt Pst.